

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2943/2538

นายรัตนศักดิ์ พุกษากร

โจทก์

กรมตำรวจ กับพวก

จำเลย

นายรัตนศักดิ์ พุกษากร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์ พิพาทในชั้นฎีกาไม่
เกินสองแสนบาท ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบ
คำขึ้นศาลชั้นฎีกาแก่โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่าคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความเป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลย
ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 7805 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ให้แก่โจทก์ หาก
จำเลยทั้งสามไม่ยอมโอนที่ดินให้แก่โจทก์ ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่ง
แสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 111) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 112)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าจากข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาโจทก์
อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เมื่อใด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาโจทก์จึงเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าจากข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาโจทก์
อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เมื่อใด เป็นปัญหาข้อกฎหมายฎีกาโจทก์จึงเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>